



LISTA KONTROLNA
Z KOMENTARZEM

www.pip.gov.pl

Praca zdalna



MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PRACODAWCÓW



Natalia Cymerman

Praca zdalna

– lista kontrolna z komentarzem

Materiał pomocniczy dla pracodawców

Lista kontrolna z komentarzem
Natalia Cymerman

Opracowanie redakcyjne
Magdalena Regulska-Kiwak

Opracowanie typograficzne i łamanie, projekt okładki
Paula Buler

Stan prawny – maj 2025 r.
Wydanie I/2025
Copyright © Państwowa Inspekcja Pracy 2025

Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektorat Pracy
Warszawa 2025 r.
www.pip.gov.pl

Wstęp

Szanowni Państwo,

Lista kontrolna z komentarzem przeznaczona jest do przeprowadzenia samokontroli przez pracodawców, którzy zatrudniają pracowników na stanowiskach, na których praca – ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika – może być wykonywana zdalnie.



Praca zdalna to praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika może nastąpić zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, jak i w trakcie zatrudnienia.

W przypadku gdy uzgodnienie dotyczące wykonywania pracy zdalnej następuje w trakcie zatrudnienia nie wymaga ono zmiany warunków umowy o pracę w formie pisemnej. Jednocześnie uzgodnienie to może być dokonane zarówno z inicjatywy pracodawcy albo na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. W przypadku podjęcia pracy zdalnej w trakcie zatrudnienia każda ze stron umowy o pracę może także wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. W takiej sytuacji strony ustalają termin przywrócenia poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku, a w razie braku porozumienia przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy następuje w dniu następującym po upływie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Praca zdalna może być wykonywana także okazjonalnie. Wymiar takiej pracy nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 24 dni, a jej inicjatorem może być wyłącznie pracownik. Jednak praca taka może być wykonywana wyłącznie, gdy pracodawca wyrazi na to zgodę.

Przepisy nakładają na pracodawcę, w związku ze świadczeniem przez pracowników pracy zdalnej, szereg obowiązków, jednak obowiązki te różnią się w zależności od tego, czy pracownik wykonuje pracę zdalną całkowicie/częściowo, czy okazjonalnie.

Należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku gdy pracownik wykonuje pracę zdalną okazjonalnie, pracodawca nie ma m.in. obowiązku zapewniania temu pracownikowi narzędzi pracy, materiałów czy zwrotu kosztów np. kosztów energii.

Wykonywanie przez pracownika pracy zdalnej okazjonalnie nie zwalnia natomiast pracodawcy z obowiązku przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego, sporządzania informacji dla pracownika zawierającej zasady bezpiecznego wykonywania tej pracy, zapoznawania go z tymi dokumentami oraz wymagania od niego stosownych oświadczeń w tym zakresie.

W wyjątkowych sytuacjach pracodawca może także wydać pracownikowi polecenie wykonywania pracy zdalnej, jeżeli pracownik ten złoży bezpośrednio przed wydaniem takiego polecenia oświadczenie (w postaci papierowej lub elektronicznej), że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej. Pracodawca może w każdym czasie cofnąć wydane przez siebie polecenie wykonywania pracy zdalnej, jednak musi to zrobić z co najmniej dwudniowym uprzedzeniem. Ponadto w przypadku zmiany warunków lokalowych i technicznych uniemożliwiającej wykonywanie pracy zdalnej pracownik powinien poinformować o tym niezwłocznie pracodawcę. W takiej sytuacji pracodawca niezwłocznie cofa polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Polecenie wykonywania pracy zdalnej pracodawca może wydać tylko w wyjątkowych sytuacjach:

- w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
- w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.



Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym za siłę wyższą uznawane jest wyłącznie zdarzenie charakteryzujące się zewnętrżnością, niemożliwością jego przewidzenia oraz niemożliwością zapobieżenia jego skutkom. W praktyce za działanie siły wyższej uznaje się katastrofalne zjawiska wywołane działaniem sił natury, np. powodzie, trąby powietrzne, trzęsienia ziemi.

Pracownik wykonujący pracę zdalną nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych niż inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy, z uwzględnieniem odrębności związanych z warunkami wykonywania pracy zdalnej.

Pracownik nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu wykonywania pracy zdalnej, jak również z powodu odmowy wykonywania takiej pracy.

Pracodawca w stosunku do pracownika w czasie wykonywania przez niego pracy zdalnej **realizuje obowiązki** w zakresie wynikającym z rodzaju i warunków wykonywanej pracy **określone w dziale dziesiątym Kodeksu pracy, z wyłączeniem obowiązków dotyczących:**

- wyznaczania koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników, współdziałania z innym pracodawcą, w razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu pracę będą wykonywali pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców;
- zapewniania środków do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
- wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
- zapewniania łączności ze służbami zewnętrżnymi wyspecjalizowanymi w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego czy ochrony przeciwpożarowej;
- organizowania stanowiska pracy;
- dbania o stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;
- spełniania wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z rozbudową, przebudową obiektów budowlanych ani ich części, w których znajdują się pomieszczenia pracy zdalnej oraz związanych z budową obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy zdalnej;

- spełniania wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z zapewnieniem odpowiednich do rodzaju wykonywanych prac pomieszczeń;
- utrzymywania obiektów budowlanych oraz znajdujących się w nich pomieszczeń pracy, a także terenów i urządzeń z nimi związanych w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
- zapewniania pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednich posiłków i napojów;
- zapewnienia pracownikom urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz dostarczania środków higieny osobistej.

Należy także pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku wykonywania pracy zdalnej, wnioski pracownika, dla których przepisy Kodeksu pracy lub innych ustaw lub aktów wykonawczych, określających prawa i obowiązki z zakresu prawa pracy, wymagają formy pisemnej, mogą być złożone w postaci papierowej lub elektronicznej.

Lista kontrolna

Jeśli pracownicy w Twojej firmie wykonują pracę zdalną całkowicie lub częściowo – powinieneś zapoznać się z zagadnieniami oznaczonymi w tabeli kolorem **niebieskim**.

Jeśli pracownicy w Twojej firmie wykonują pracę zdalną okazjonalnie – powinieneś zapoznać się z zagadnieniami oznaczonymi w tabeli kolorem **błękitnym**.

Jeśli odpowiedź na pytanie brzmi „TAK” –  przejdź do kolejnego pytania.

Jeśli odpowiedź na pytanie brzmi „NIE” lub „NIE WIEM” – → przejdź do komentarza i sprawdź, co należy zrobić w takiej sytuacji.

Lp.	Pytania dotyczące badanego zagadnienia	Odpowiedź		Co należy zrobić?
		TAK	NIE lub NIE WIEM	
I. Stosunek pracy				
1.	Czy z pracownikiem zawarto umowę o pracę na piśmie?	↙	→	Komentarz strona 11
2.	Czy umowa o pracę zawiera wszystkie wymagane prawem elementy?	↙	→	Komentarz strona 12
3.	Czy dokumentacja pracownicza jest właściwie prowadzona i przechowywana?	↙	→	Komentarz strona 12
II. Ogólna organizacja pracy – procedury i dokumentacja				
1.	Czy określono zasady wykonywania pracy zdalnej (w porozumieniu lub w regulaminie)?	↙	→	Komentarz strona 14
2.	Czy treść porozumienia/regulaminu/polecenia/porozumienia zawartego z pracownikiem uwzględnia wszystkie wymagane prawem informacje?	↙	→	Komentarz strona 14
3.	Czy pracownikowi pracującemu zdalnie przedstawiono, w wymaganym terminie, wszystkie niezbędne informacje, w tym informację o warunkach zatrudnienia uwzględniającą informacje związane z wykonywaniem pracy zdalnej?	↙	→	Komentarz strona 15

Lp.	Pytania dotyczące badanego zagadnienia	Odpowiedź		Co należy zrobić?
		TAK	NIE lub NIE WIEM	
4.	Czy uwzględniono wnioski o wykonywanie pracy zdalnej pracowników uprzywilejowanych (m.in. pracownic w ciąży, pracownika – rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności) lub udzielono odmowy z podaniem przyczyny i w wymaganym 7-dniowym terminie?	↙	→	Komentarz strona 16
5.	Czy pracownikom wykonującym pracę zdalną umożliwiono przebywanie na terenie zakładu pracy, kontaktowanie się z innymi pracownikami oraz korzystanie z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej – na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników?	↙	→	Komentarz strona 17
6.	Czy określono procedury ochrony danych osobowych oraz przeprowadzono instruktaż i szkolenie w tym zakresie?	↙	→	Komentarz strona 17
7.	Czy pracownikom wykonującym pracę zdalną zapewniono szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do wykonywania tej pracy?	↙	→	Komentarz strona 18
8.	Czy pracownicy wykonujący pracę zdalną i pracodawca przekazali informacje niezbędne do wzajemnego porozumiewania się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość?	↙	→	Komentarz strona 18
III. Ogólna organizacja pracy – materiały, narzędzia pracy, koszty				
1.	Czy pracownikom zapewniono materiały i narzędzia pracy?	↙	→	Komentarz strona 19
2.	Czy pracownikom wykorzystującym swoje narzędzia pracy i materiały zapewniono wypłatę ekwiwalentu lub ryczałtu z tego tytułu?	↙	→	Komentarz strona 19
3.	Czy pracownikom zapewniono instalację, serwis i konserwację narzędzi pracy lub pokrycie kosztów w tym zakresie?	↙	→	Komentarz strona 20
4.	Czy pracownikom zapewniono pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych związanych ze świadczeniem pracy zdalnej?	↙	→	Komentarz strona 20

Lp.	Pytania dotyczące badanego zagadnienia	Odpowiedź		Co należy zrobić?
		TAK	NIE lub NIE WIEM	
5.	Czy pracownikom zapewniono pokrycie innych kosztów związanych ze świadczeniem pracy zdalnej (jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, regulaminie, poleceniu, albo porozumieniu zawartym z pracownikiem)?	↙	→	Komentarz strona 20
IV. Bezpieczeństwo i higiena pracy – przygotowanie do pracy, procedury i dokumentacja				
1.	Czy w zakładzie pracy zapewniono realizację zadań służby bhp?	↙	→	Komentarz strona 21
2.	Czy uwzględniono ograniczenia związane z rodzajami prac, które mogą być wykonywane zdalnie?	↙	→	Komentarz strona 22
3.	Czy wszyscy pracownicy posiadają orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na przewidzianych dla nich stanowiskach pracy?	↙	→	Komentarz strona 22
4.	Czy pracodawca oraz pracownicy zostali poddani odpowiednim szkoleniom w zakresie bhp?	↙	→	Komentarz strona 23
5.	Czy dokonano udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego w związku z wykonywaniem przez pracownika pracy zdalnej?	↙	→	Komentarz strona 24
6.	Czy ocena ryzyka zawodowego uwzględnia wpływ pracy zdalnej na wzrok i układ mięśniowo-szkieletowy oraz uwarunkowania psychospołeczne?	↙	→	Komentarz strona 25
7.	Czy uwzględniono wszystkie środki i zalecenia wynikające z oceny ryzyka zawodowego?	↙	→	Komentarz strona 25
8.	Czy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownicy zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego?	↙	→	Komentarz strona 25
9.	Czy na podstawie oceny ryzyka zawodowego opracowano informację zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej?	↙	→	Komentarz strona 25

Lp.	Pytania dotyczące badanego zagadnienia	Odpowiedź		Co należy zrobić?
		TAK	NIE lub NIE WIEM	
10.	Czy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownicy zostali zapoznani z informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej i zobowiązali się do ich przestrzegania?	✓	→	Komentarz strona 26
11.	Czy wykorzystywane przez pracowników do pracy zdalnej urządzenia techniczne spełniają wymagania bezpieczeństwa?	✓	→	Komentarz strona 26
12.	Czy przed dopuszczeniem do pracy pracownikom udostępniono instrukcje bhp dotyczące obsługi urządzeń technicznych wykorzystywanych do pracy zdalnej?	✓	→	Komentarz strona 27
13.	Czy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownicy oświadczyli, że na stanowisku pracy zdalnej (w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą) są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy?	✓	→	Komentarz strona 27
V. Kontrola pracowników				
1.	Czy kontrole pracowników wykonujących pracę zdalną prowadzone są na zasadach określonych w porozumieniu, regulaminie, poleceniu lub porozumieniu zawartym z pracownikiem?	✓	→	Komentarz strona 29
2.	Czy sposób przeprowadzania kontroli został dostosowany do miejsca wykonywania pracy zdalnej i jej rodzaju?	✓	→	Komentarz strona 29
VI. Wypadki				
1.	Czy w sytuacji zgłoszenia przez pracownika wypadku przy pracy zdalnej pracodawca podjął wymagane prawem działania?	✓	→	Komentarz strona 30
2.	Czy oględziny miejsca wypadku przy pracy zdalnej zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie pracy?	✓	→	Komentarz strona 33
3.	Czy prowadzony jest rejestr wypadków przy pracy?	✓	→	Komentarz strona 33

Lp.	Pytania dotyczące badanego zagadnienia	Odpowiedź		Co należy zrobić?
		TAK	NIE lub NIE WIEM	
4.	Czy zrealizowano zalecenia wynikające z protokołów powypadkowych?	↙	→	Komentarz strona 33
VII. Zagadnienia dotyczące pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie				
1.	Czy praca zdalna okazjonalna wykonywana jest wyłącznie na wniosek pracownika?	↙	→	Komentarz strona 35
2.	Czy przestrzegany jest maksymalny dopuszczalny wymiar pracy zdalnej okazjonalnej (24 dni w roku)?	↙	→	Komentarz strona 35
3.	Czy kontrole dotyczące pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie odbywają się na zasadach ustalonych z pracownikiem?	↙	→	Komentarz strona 35

Komentarz do listy kontrolnej



Jeśli odpowiedziałeś na pytanie
TAK – przejdź do kolejnego pytania.



Jeśli odpowiedziałeś NIE
– sięgnij do komentarza i sprawdź,
jakie działania powinienś podjąć.

I. Stosunek pracy

1. Czy z pracownikiem zawarto umowę o pracę na piśmie?



Należy pamiętać o tym, że każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy, a nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika.



Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w ww. warunkach stanowi zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy i nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu ww. warunków wykonywania pracy. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, że:

- pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat (wyjątek: na warunkach określonych w dziale dziewiątym Kp pracownikiem może być również osoba, która nie ukończyła 18 lat);
- osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych dotyczących tego stosunku – jednakże gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego może stosunek pracy rozwiązać.

Zgodnie z wymaganiami prawa umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy powinien potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika może nastąpić zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, jak i już w trakcie zatrudnienia.

art. 10 § 1, art. 11, art. 22 § 1-1², § 2-3, art. 29 § 2 Kp

2. Czy umowa o pracę zawiera wszystkie wymagane prawem elementy?



Właściwie skonstruowana umowa o pracę określa:

- strony umowy;
- adres siedziby pracodawcy, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną nieposiadającego siedziby – adres zamieszkania;
- rodzaj umowy;
- datę zawarcia umowy;
- warunki pracy i płacy (w szczególności: rodzaj pracy; miejsce lub miejsca wykonywania pracy; wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, dzień rozpoczęcia pracy).

W przypadku umowy o pracę na okres próbny w umowie należy określić ponadto:

- czas jej trwania lub dzień jej zakończenia oraz, gdy strony tak uzgodnią, postanowienie o przedłużeniu umowy o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności;
- okres, na który strony mają zamiar zawrzeć umowę o pracę na czas określony (w przypadku, o którym mowa w art. 25 § 2² Kp);
- postanowienie o wydłużeniu umowy (w przypadku, o którym mowa w art. 25 § 2³ Kp).

W przypadku umowy o pracę na czas określony, w umowie należy określić ponadto czas jej trwania lub dzień jej zakończenia.

W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu: zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo wykonywania pracy przez okres kadencji lub w przypadku gdy pracodawca wskazał obiektywne przyczyny zawarcia umowy na czas określony leżące po jego stronie – w umowie określa się także ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy.

art. 29 § 1 i § 1¹ Kp

3. Czy dokumentacja pracownicza jest właściwie prowadzona i przechowywana?



Zatrudniając pracowników, należy pamiętać o właściwym prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, czyli tzw. dokumentacji pracowniczej.

Dokumentacja pracownicza to dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. Dokumentację pracowniczą stanowią:

- oświadczenia i dokumenty dotyczące danych osobowych, zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące badań profilaktycznych pracowników (tego rodzaju dokumenty powinny znaleźć się w części A akt osobowych pracownika);
- oświadczenia i dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia (tego rodzaju dokumenty powinny znaleźć się w części B akt osobowych pracownika);
- oświadczenia i dokumenty dotyczące rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy (tego rodzaju dokumenty powinny znaleźć się w części C akt osobowych pracownika);
- odpis zawiadomienia o ukaraniu i inne dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności (tego rodzaju dokumenty powinny znaleźć się w części D akt osobowych pracownika);

- dokumenty związane z kontrolą trzeźwości pracownika i kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu (tego rodzaju dokumenty powinny znaleźć się w części E akt osobowych pracownika).

Należy zwrócić uwagę na to, że akta osobowe pracowników powinny być oddzielne dla każdego pracownika.

Dokumentacja pracownicza powinna być prowadzona i przechowywana:

- w postaci papierowej lub elektronicznej;
- w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności;
- w warunkach niegroźących uszkodzeniem lub zniszczeniem;
- przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygaś (chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania takiej dokumentacji).

Warto pamiętać, że pracodawca może zmieniać postać, w której prowadzi i przechowuje dokumentację pracowniczą:

- zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną następuje przez sporządzenie odwzorowania cyfrowego, w szczególności skanu, i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym upoważnionej przez pracodawcę osoby, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym;
- zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z elektronicznej na papierową następuje przez sporządzenie wydruku i opatrzenie go podpisem pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, potwierdzającym zgodność wydruku z dokumentem elektronicznym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacja pracownicza prowadzona i przechowywana w postaci elektronicznej jest równoważna z dokumentacją pracowniczą prowadzoną i przechowywaną w postaci papierowej.



art. 94 pkt 9a i 9b, art. 94⁶, art. 94⁸, art. 94¹¹ Kp

Szczegółowe regulacje dotyczące sposobu oraz warunków prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

II. Ogólna organizacja pracy – procedury i dokumentacja

1. Czy określono zasady wykonywania pracy zdalnej (w porozumieniu lub w regulaminie)?



W przypadku gdy u pracodawcy działają zakładowe organizacje związkowe:

- zasady wykonywania pracy zdalnej, zgodnie z wymaganiami prawa pracy, określa się w porozumieniu zawierającym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w przypadku gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa – w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami;
- jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, w takiej sytuacji pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi, w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy;
- jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia projektu porozumienia przez pracodawcę nie dojdzie do zawarcia porozumienia, na zasadach, o których mowa powyżej, pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie, uwzględniając ustalenia podjęte z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku uzgadniania porozumienia.

W przypadku gdy u pracodawcy nie działają organizacje związkowe:

- w sytuacji gdy u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie po konsultacji z przedstawicielami pracowników (wyłonionymi w trybie przyjętym u pracodawcy).



Wykonywanie pracy zdalnej jest dopuszczalne także w przypadku, gdy nie zostało zawarte ww. porozumienie albo nie został wydany ww. regulamin – w takim przypadku pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej odpowiednio w poleceniu wykonywania pracy zdalnej (wydawany w wyjątkowych, omówionych we wstępie, przypadkach) albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem.

art.67²⁰ § 1-5 Kp

2. Czy treść porozumienia/regulaminu/polecenia/porozumienia zawartego z pracownikiem uwzględnia wszystkie wymagane prawem informacje?



W porozumieniu oraz w regulaminie należy określić w szczególności:

1. grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
2. zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, a także kosztów energii elektrycznej oraz usług

- telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej oraz ewentualnych innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej;
3. zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu;
 4. zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 5. zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 6. zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 7. zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
 8. zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy.

Wszystkie informacje ujęte w ww. punktach, poza punktem pierwszym, dotyczącym określenia grup pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną, należy uwzględnić także w treści polecenia wykonywania pracy zdalnej wydanym przez pracodawcę – w przypadku wydania takiego polecenia, oraz w treści porozumienia wykonywania pracy zdalnej zawartym bezpośrednio z pracownikiem – w przypadku zawarcia takiego porozumienia.

art. 67²⁰ § 6-7 Kp

3. Czy pracownikowi pracującemu zdalnie przedstawiono, w wymaganym terminie, wszystkie niezbędne informacje, w tym informację o warunkach zatrudnienia uwzględniającą informacje związane z wykonywaniem pracy zdalnej?



Na podstawie przepisów prawa pracy pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej:

1. nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy, co najmniej o:
 - obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy;
 - obowiązującym pracownika dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy;
 - przysługujących pracownikowi przerwach w pracy;
 - przysługującym pracownikowi dobowym i tygodniowym odpoczynku;
 - zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią;
 - zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę – w przypadku pracy zmianowej;
 - zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy – w przypadku kilku miejsc jej wykonywania;
 - innych niż uzgodnione w umowie o pracę przysługujących pracownikowi składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych;
 - wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub, jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, o zasadach jego ustalania i przyznawania;
 - obowiązujących zasadach rozwiązania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych, długości okresów wypowiedzenia oraz terminie odwołania się do sądu pracy lub, jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, sposobie ustalania takich okresów wypowiedzenia;
 - prawie pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia, w szczególności o ogólnych zasadach polityki szkoleniowej pracodawcy;

- układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym pracownik jest objęty, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje – o nazwie takich organów lub instytucji;
 - terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, porze nocnej oraz przyjętemu danego pracodawcy sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy – w przypadku gdy pracodawca nie ustalił regulaminu pracy;
2. nie później niż w terminie 30 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy o nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego, do których wpływają składki na ubezpieczenia społeczne związane ze stosunkiem pracy oraz informacje na temat ochrony związanej z zabezpieczeniem społecznym, zapewnianej przez pracodawcę; nie dotyczy to przypadku, w którym pracownik dokonuje wyboru instytucji zabezpieczenia społecznego. W przypadku gdy uzgodnienie dotyczące wykonywania przez pracownika pracy zdalnej nastąpiło przy zawieraniu umowy o pracę informacja o warunkach jego zatrudnienia dodatkowo powinna zawierać co najmniej:
- określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy pracownika wykonującego pracę zdalną;
 - wskazanie osoby lub organu zarządzającego, odpowiedzialnych za współpracę z pracownikiem wykonującym pracę zdalną oraz upoważnionych do przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania pracy zdalnej – w przypadku pracodawcy będącego jednostką organizacyjną.

Natomiast w przypadku wydania przez pracodawcę polecenia wykonywania pracy zdalnej oraz, w sytuacji gdy uzgodnienie dotyczące wykonywania przez pracownika pracy zdalnej nastąpiło w trakcie zatrudnienia, wyżej wymienione informacje pracodawca powinien przekazać pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania przez tego pracownika pracy zdalnej.

art. 29 § 3, art. 67²¹ Kp

4. Czy uwzględniono wnioski o wykonywanie pracy zdalnej pracowników uprzywilejowanych (m.in. pracownic w ciąży, pracownika – rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności) lub udzielono odmowy z podaniem przyczyny i w wymaganym 7-dniowym terminie?



Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej:

1. pracownika – rodzica dziecka (również po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia) posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, tj. zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
2. pracownika – rodzica dziecka (również po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia) legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3. pracownika – rodzica dziecka (również po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia) posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo oświatowe;

4. pracownicy w ciąży;
5. pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia;
6. pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez pracownika.

Wystąpienie z wnioskiem o wykonywanie pracy zdalnej przez pracownika nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę.



Pracodawca nie może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy przez pracowników wymienionych w punktach 1-5, chyba że dalsze wykonywanie pracy zdalnej przez pracownika nie jest możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Pracownik wychowujący dziecko, do ukończenia przez nie 8. roku życia, ma możliwość złożenia wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy (w tym pracy zdalnej). Wniosek taki należy złożyć w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy.

art. 67¹⁹ § 6, art. 67²² § 2, art. 67²³, art. 188¹ Kp

5. Czy pracownikom wykonującym pracę zdalną umożliwiono przebywanie na terenie zakładu pracy, kontaktowanie się z innymi pracownikami oraz korzystanie z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej – na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników?



Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca powinien umożliwić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przebywanie na terenie zakładu pracy, kontaktowanie się z innymi pracownikami oraz korzystanie z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej – na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników.

art. 67³⁰ Kp

6. Czy określono procedury ochrony danych osobowych oraz przeprowadzono instruktaż i szkolenie w tym zakresie?



Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązek określenia procedur ochrony danych osobowych oraz przeprowadzania, w miarę potrzeby, instruktażu i szkolenia w tym zakresie. Zapoznanie się z procedurami pracownik wykonujący pracę zdalną potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej i jest obowiązany do ich przestrzegania.

art. 67²⁶ Kp

7. Czy pracownikom wykonującym pracę zdalną zapewniono szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do wykonywania tej pracy?



Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkoleń i pomocy technicznej niezbędnych do wykonywania tej pracy. Chodzi tu głównie o przeszkolenie w zakresie obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w procesie pracy oraz o zapewnienie pomocy technicznej w rozwiązywaniu problemów, jakie mogą wystąpić podczas wykonywania pracy zdalnej, np. z brakiem połączenia i dostępu do serwerów pracodawcy, problemów z hasłami i przywracaniem dostępu do poczty służbowej lub innych programów i aplikacji.

art. 67²⁴ § 1 pkt 4 Kp

8. Czy pracownicy wykonujący pracę zdalną i pracodawca przekazali informacje niezbędne do wzajemnego porozumiewania się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość?



Przepisy prawa pracy wymagają, aby zarówno pracownik wykonujący pracę zdalną i pracodawca przekazali informacje niezbędne do wzajemnego porozumiewania się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w inny sposób uzgodniony z pracodawcą.

art. 67²⁷ Kp

III. Ogólna organizacja pracy – materiały, narzędzia pracy, koszty

1. Czy pracownikom zapewniono materiały i narzędzia pracy?



Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej.



Meble nie należą do materiałów ani narzędzi pracy, zatem jeżeli strony nie ustalą takiego obowiązku w porozumieniu, regulaminie, poleceniu albo porozumieniu zawartym z pracownikiem, to pracodawca nie musi zapewniać pracownikowi wykonującemu pracę zdalną np. biurka i krzesła.



Pracodawca i pracownik mogą ustalić między sobą zasady wykorzystywania przez pracownika wykonującego pracę zdalną materiałów, a także narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, niezapewnionych przez pracodawcę, pod warunkiem że będą one spełniały wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego Kp. W takim przypadku pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą.

art. 67²⁴ § 1 pkt 1, § 2-3 Kp

2. Czy pracownikom wykorzystującym swoje narzędzia pracy i materiały zapewniono wypłatę ekwiwalentu lub ryczałtu z tego tytułu?



W przypadku gdy pracodawca i pracownik ustalą między sobą zasady wykorzystywania przez pracownika wykonującego pracę zdalną materiałów, a także narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, niezapewnionych przez pracodawcę – pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą.



Przepisy prawa pracy dopuszczają możliwość zastąpienia obowiązku pokrycia kosztów albo wypłaty ekwiwalentu obowiązkiem wypłaty ryczałtu, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej.

Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu albo ryczałtu pracodawca powinien wziąć pod uwagę m.in. normy zużycia materiałów i narzędzi pracy, ich udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość materiału wykorzystanego na potrzeby pracodawcy, a także ceny rynkowe tego materiału i normy zużycia energii elektrycznej oraz koszty usług telekomunikacyjnych.



Zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przez pracodawcę materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika i wypłata ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

art. 67²⁴ § 2-5, art. 67²⁵ Kp

3. Czy pracownikom zapewniono instalację, serwis i konserwację narzędzi pracy lub pokrycie kosztów w tym zakresie?

nie →

tak ↓

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokrycia niezbędnych kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

art. 67²⁴ § 1 pkt 2 Kp

4. Czy pracownikom zapewniono pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych związanych ze świadczeniem pracy zdalnej?

nie →

tak ↓

Na podstawie przepisów prawa pracy pracodawca powinien pokryć koszty energii elektrycznej oraz koszty usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

art. 67²⁴ § 1 pkt 2 Kp

5. Czy pracownikom zapewniono pokrycie innych kosztów związanych ze świadczeniem pracy zdalnej (jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, regulaminie, poleceniu, albo porozumieniu zawartym z pracownikiem)?

nie →

tak ↓

Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca jest obowiązany do pokrycia także innych kosztów, niż wymienione w poprzednich punktach tej listy, bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, regulaminie, poleceniu albo porozumieniu zawartym z pracownikiem.

art. 67²⁴ § 1 pkt 3 Kp

IV. Bezpieczeństwo i higiena pracy – przygotowanie do pracy, procedury i dokumentacja

1. Czy w zakładzie pracy zapewniono realizację zadań służby bhp?



W zależności od wielkości zatrudnienia pracodawca ma obowiązek utworzenia służby bhp lub zapewnienia wykonywania zadań tej służby:

- pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników – tworzy służbę bhp;
- pracodawca zatrudniający do 100 pracowników – powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy;
- pracodawca zatrudniający do 10 pracowników – sam może wykonywać zadania tej służby, jeżeli posiada ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp;
- pracodawca zatrudniający do 50 pracowników, zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – sam może wykonywać zadania tej służby, jeżeli posiada ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp.

W przypadku braku kompetentnych pracowników – pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy (służba bhp) pełni w zakładzie pracy funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bhp. Służba bhp podlega bezpośrednio pracodawcy.



Służbę tę stanowią wyodrębnione komórki organizacyjne jednoosobowe lub wieloosobowe. Liczbę pracowników służby bhp, co do zasady, ustala pracodawca, biorąc pod uwagę stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy, jednak istnieją podstawowe wymagania dotyczące minimalnej liczby pracowników służby bhp:

- pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników – tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy;
- pracodawca zatrudniający ponad 600 pracowników – zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników.



Służba bhp nie może być obciążana innymi zadaniami niż wymienione w rozporządzeniu w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, z wyjątkiem pracownika zatrudnionego przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp.

Pracownicy służby bhp oraz osoby pełniące w zakładzie pracy obowiązki służby bhp muszą spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

art. 237¹¹ § 1-2 Kp

Szczegółowe regulacje dotyczące zakresu działania, uprawnień, organizacji, liczebności i podporządkowania służby bhp oraz kwalifikacji wymaganych do wykonywania zadań służby bhp są zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Czy uwzględniono ograniczenia związane z rodzajami prac, które mogą być wykonywane zdalnie?



Jednym z podstawowych zadań pracodawcy w odniesieniu do pracy zdalnej jest określenie rodzajów prac, które mogą być przez pracowników w tej formie wykonywane. Poza ograniczeniami organizacyjnymi wynikającymi z konieczności osobistej realizacji zadań w miejscu pracy (np. obsługa klienta w sklepie stacjonarnym, sprzętanie, itd.) należy pamiętać, że niektóre prace nie mogą być wykonywane zdalnie, ze względu na zagrożenia – do takich prac należą prace:

- szczególnie niebezpieczne;
- w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych;
- z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy;
- związane ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy;
- powodujące intensywne brudzenie.

art. 67³¹ § 4 Kp

3. Czy wszyscy pracownicy posiadają orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na przewidzianych dla nich stanowiskach pracy?



Na podstawie obowiązujących przepisów prawa pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku i w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Badania profilaktyczne kończą się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:

- brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie albo
- istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne wydaje orzeczenie lekarskie osobie badanej oraz pracodawcy.

Orzeczenia lekarskie wykonane na podstawie profilaktycznych badań lekarskich, a także skierowania na badania lekarskie pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika.

Praca zdalna wykonywana przez pracowników to najczęściej praca z wykorzystaniem komputera (a zatem praca na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy).

Obsługa przez pracownika monitora ekranowego powinna być obowiązkowo uwzględniona przez pracodawcę w skierowaniu pracownika na badania profilaktyczne.



Jednocześnie na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom (w rozumieniu tego rozporządzenia) okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Jednocześnie istotny jest czas wykonywania pracy przez tego pracownika przed monitorem ekranowym – na podstawie definicji „pracownika” zawartej w ww. akcie wykonawczym – jest to każda osoba zatrudniona przez pracodawcę, w tym praktykant i stażysta, użytkująca w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Zatem zarówno konieczność stosowania podczas pracy, jak i rodzaj zastosowanego w tym zakresie środka są uzależnione od wskazania lekarza zawartego w orzeczeniu lekarskim z badań przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, a obowiązek zapewnienia okularów lub szkieł kontaktowych istnieje wyłącznie w stosunku do pracownika (oraz praktykanta i stażysty), który obsługuje urządzenie z monitorem ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Szczegółowe kwestie związane ze sposobem realizacji tego obowiązku nie są uregulowane przepisami prawa, co oznacza, że zagadnienia związane z realizacją obowiązku zapewnienia pracownikom okularów i szkieł kontaktowych korygujących wzrok powinny być doprecyzowane w regulaminie pracy lub innych wewnętrznych aktach pracodawcy (np. w zarządzeniu).

art. 229 § 4 i § 7 Kp

Szczegółowe regulacje dotyczące m.in.: trybu i zakresu badań lekarskich, częstotliwości badań okresowych, sposobu dokumentowania i kontroli badań lekarskich, trybu wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich, zakresu informacji objętych skierowaniem na badania lekarskie i orzeczeniem lekarskim, a także wzory tych dokumentów są zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

4. Czy pracodawca oraz pracownicy zostali poddani odpowiednim szkoleniom w zakresie bhp?



Na podstawie obowiązujących przepisów prawa pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzeb-



nych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Każdemu pracownikowi należy zapewnić przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

- przed dopuszczeniem go do pracy;
- okresowo, w trakcie trwania zatrudnienia.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

W przypadku gdy uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika nastąpiło przy zawieraniu umowy o pracę, szkolenie wstępne w dziedzinie bhp osoby przyjmowanej do pracy na stanowisko administracyjno-biurowe może być przeprowadzone w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W takiej sytuacji ukończenie szkolenia pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej.



Wszyscy pracownicy wykonujący pracę zdalną całkowicie lub częściowo muszą być poddawani okresowym szkoleniom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bowiem w ich przypadku nie ma możliwości zastosowania przepisu zawartego w art. 237³ § 22 Kp, zgodnie z którym w określonych przypadkach szkolenie to nie jest wymagane.

Programy szkolenia, na podstawie których były prowadzone aktualne szkolenia pracowników, karta szkolenia wstępnego oraz odpisy zaświadczeń o odbyciu szkoleń okresowych powinny być przechowywane przez pracodawców. Należy także pamiętać, że wszystkie szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

art. 237³ § 2-3 Kp

Szczegółowe regulacje dotyczące zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zakres szkolenia, wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia oraz sposób dokumentowania szkolenia zawarte są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Czy dokonano udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego w związku z wykonywaniem przez pracownika pracy zdalnej?



Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązek oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną przez pracowników pracą oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko, a także informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez nich pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić i udokumentować ocenę ryzyka zawodowego – niezależnie od tego, czy pracownik będzie wykonywał pracę zdalną częściowo, całkowicie, czy okazjonalnie, ani od tego, czy praca ta będzie wykonywana na polecenie pracodawcy.

Na podstawie wyników tej oceny pracodawca jest obowiązany podejmować działania mające na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń i uciążliwości. W odniesieniu do sta-

nowiska pracy organizowanego przez pracownika w miejscu przez niego wskazanym, tj. w miejscu wykonywania pracy zdalnej należy pamiętać o uwzględnieniu stosownych założeń wynikających z oceny ryzyka zawodowego w informacji dla pracownika zawierającej zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej.

art. 226 Kp

6. Czy ocena ryzyka zawodowego uwzględnia wpływ pracy zdalnej na wzrok i układ mięśniowo-szkieletowy oraz uwarunkowania psychospołeczne?



Przy ocenie ryzyka zawodowego pracownika wykonującego pracę zdalną należy uwzględnić w szczególności wpływ tej pracy na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy oraz uwarunkowania psychospołeczne tej pracy.

Wymagania te zostały określone przepisami prawa pracy, dlatego też uwzględnienie ww. aspektów wykonywania pracy zdalnej przy dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego jest obowiązkowe i powinno znaleźć odzwierciedlenie w stosownej dokumentacji dotyczącej oceny tego ryzyka.



art. 67³¹ § 5 Kp

7. Czy uwzględniono wszystkie środki i zalecenia wynikające z oceny ryzyka zawodowego?



Organizacja bezpiecznego miejsca pracy powinna uwzględniać środki i zalecenia wynikające z oceny ryzyka zawodowego. W przypadku pracy zdalnej to pracownik organizuje stanowisko pracy zdalnej, uwzględniając wymagania ergonomii, zatem należy pamiętać o uwzględnieniu zaleceń wynikających z oceny ryzyka zawodowego, których zastosowanie będzie wykraczało poza możliwości pracodawcy w związku ze specyfiką pracy zdalnej, w informacji przekazywanej pracownikowi, zawierającej zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej.

art. 67³¹ § 8 Kp

8. Czy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownicy zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego?



Pracodawca może dopuścić pracownika do wykonywania pracy zdalnej, jeżeli pracownik ten potwierdzi w oświadczeniu zapoznanie się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego. Oświadczenie to pracownik może złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

art. 67³¹ § 6 Kp

Ponadto obowiązek dotyczący informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, wynika z art. 226 Kp.

9. Czy na podstawie oceny ryzyka zawodowego opracowano informację zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej?



Na podstawie wyników oceny ryzyka zawodowego pracodawca opracowuje informację zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej. W takiej informacji dla pracownika powinny się znaleźć:

- zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej, z uwzględnieniem wymagań ergonomii;
- zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej;
- czynności do wykonania po zakończeniu wykonywania pracy zdalnej;
- zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

art. 67³¹ § 5 Kp

Praca zdalna wykonywana przez pracowników to najczęściej praca z wykorzystaniem komputera, polegająca m.in. na wprowadzaniu danych i tworzeniu różnego rodzaju opracowań. Przy opracowaniu informacji dla pracownika zawierającej zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej należy zatem uwzględnić minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, które są zawarte w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Ww. załącznik określa m.in. wymagania dotyczące wyposażenia stanowiska pracy oraz sposobu rozmieszczenia elementów tego wyposażenia.

10. Czy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownicy zostali zapoznani z informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej i zobowiązali się do ich przestrzegania?



Pracodawca może dopuścić pracownika do wykonywania pracy zdalnej tylko w sytuacji, gdy pracownik potwierdzi w stosownym oświadczeniu zapoznanie się z przygotowaną przez pracodawcę informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiąże się do ich przestrzegania. Oświadczenie to pracownik może złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

art. 67³¹ § 6 Kp

11. Czy wykorzystywane przez pracowników do pracy zdalnej urządzenia techniczne spełniają wymagania bezpieczeństwa?



Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne:

- zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy;
- uwzględniały zasady ergonomii.

Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności.

Ww. wymagania stosuje się odpowiednio także do narzędzi pracy.

Co do zasady, to pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej. Przepisy prawa pracy dopuszczają jednak możliwość wykorzystywania przez pracownika wykonującego pracę zdalną materiałów, a także narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, niezapewnionych przez pracodawcę, pod warunkiem że będą one spełniały wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego Kp.

Wykorzystywanie przez pracownika własnych materiałów i narzędzi pracy jest możliwe tylko w przypadku gdy pracodawca i pracownik ustalą między sobą zasady ich wykorzystywania. W takim przypadku pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą.

art. 67²⁴ § 1 pkt 1, § 2-3, art. 215, art. 217-218 Kp

12. Czy przed dopuszczeniem do pracy pracownikom udostępniono instrukcje bhp dotyczące obsługi urządzeń technicznych wykorzystywanych do pracy zdalnej?



Pracodawca jest obowiązany wydawać pracownikom szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Pracodawca powinien udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
- udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje te powinny wskazywać w sposób zrozumiały dla pracowników czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

Instrukcje bhp dotyczące obsługi urządzeń technicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w instrukcjach obsługi opracowanych i udostępnionych przez producentów tych urządzeń.

Szczególnym rodzajem takiej instrukcji dla pracownika wykonującego pracę zdalną jest także informacja zawierająca zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej, jednak należy pamiętać, że w przypadku udostępniania pracownikowi np. komputera – należy przekazać mu także stosowną instrukcję bhp dotyczącą bezpiecznej obsługi tego urządzenia.

art. 237⁴ § 2 Kp

13. Czy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownicy oświadczyli, że na stanowisku pracy zdalnej (w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą) są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy?



W związku ze specyfiką pracy zdalnej (tj. wykonywaniem pracy w miejscu wskazanym przez pracownika) pracodawca realizuje w stosunku do pracownika w czasie wykonywania przez niego pracy zdalnej obowiązki w zakresie wynikającym z rodzaju i warunków wykonywanej pracy określone w dziale dziesiątym Kp, z wyłączeniem obowiązków określonych w art. 208 § 1, art. 209¹, art. 212 pkt 1 i 4, art. 213, art. 214, art. 232 i art. 233 – wyłączenia te są szczegółowo opisane we Wstępie do niniejszej listy kontrolnej.

Z tego samego powodu to pracownik organizuje stanowisko pracy zdalnej, uwzględniając wymagania ergonomii, a dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy zdalnej jest uzależnione od złożenia przez pracownika oświadczenia w postaci papierowej lub elektronicznej, zawierającego potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu

wskazanych przez pracownika i uzgodnionych z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy.

Dobłą praktyką w tym zakresie, niewymaganą jednak przepisami prawa, jest utworzenie przez pracodawcę listy kontrolnej zawierającej pytania zamknięte (z możliwością udzielenia odpowiedzi TAK lub NIE), stanowiącej pomoc dla pracownika w dokonaniu właściwej oceny, czy na zorganizowanym przez niego stanowisku pracy zdalnej są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

art. 67³¹ § 1, § 7-8 Kp

V. Kontrola pracowników

1. Czy kontrole pracowników wykonujących pracę zdalną prowadzone są na zasadach określonych w porozumieniu, regulaminie, poleceniu lub porozumieniu zawartym z pracownikiem?



Pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę:

- wykonywania pracy zdalnej przez pracownika;
- w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
- przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji (w tym przestrzegania procedur dotyczących ochrony danych osobowych).

Należy jednak pamiętać, że nie ma w tej kwestii dowolności – kontrola musi się odbywać na zasadach określonych w porozumieniu, regulaminie, poleceniu albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem.

Kontrole przeprowadza się w porozumieniu z pracownikiem w miejscu wykonywania pracy zdalnej i wyłącznie w godzinach pracy pracownika.

Jeżeli kontrola pracy zdalnej wykonywanej przez pracownika, z którym uzgodnienie dotyczące wykonywania tej pracy nastąpiło w trakcie zatrudnienia wykaze uchybienia w przestrzeganiu przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w przekazanej pracownikowi informacji, lub w przestrzeganiu wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji (w tym procedur ochrony danych osobowych), pracodawca zobowiązuje pracownika do usunięcia stwierdzonych uchybień we wskazanym terminie albo cofa zgodę na wykonywanie pracy zdalnej przez tego pracownika. W przypadku wycofania zgody na wykonywanie pracy zdalnej pracownik rozpoczyna pracę w dotychczasowym miejscu pracy w terminie określonym przez pracodawcę.



art. 67²⁸ § 1, § 3 Kp

2. Czy sposób przeprowadzania kontroli został dostosowany do miejsca wykonywania pracy zdalnej i jej rodzaju?



Sposób przeprowadzania kontroli powinien być dostosowany do miejsca wykonywania pracy zdalnej i jej rodzaju. Jednocześnie wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności pracownika wykonującego pracę zdalną i innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych.

art. 67²⁸ § 2 Kp

VI. Wypadki

1. Czy w sytuacji zgłoszenia przez pracownika wypadku przy pracy zdalnej pracodawca podjął wymagane prawem działania?



W razie wypadku przy pracy zdalnej art. 234 Kp oraz przepisy wydane na podstawie art. 237 § 1 pkt 1 i 2 Kp stosuje się odpowiednio.

W zakresie dotyczącym wypadków przy pracy procedura postępowania, w tym procedura ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy jest analogiczna, jak ma to miejsce w sytuacji gdy dochodzi do wypadku na terenie zakładu pracy – wyjątkami od tej procedury będą sytuacje, gdy pracodawca w związku z ograniczeniem związanym z wykonywaniem przez pracownika pracy zdalnej nie będzie miał np. możliwości zabezpieczenia miejsca wypadku (zatem ten przepis nie znajdzie zastosowania), a także oględzin samego miejsca wypadku (w związku z regulacjami zawartymi w Kodeksie pracy dotyczącym i oględzin miejsca wypadku przy pracy zdalnej), o czym będzie mowa poniżej.

Należy pamiętać o obowiązku niezwłocznego zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy – obowiązek ten spoczywa na pracodawcy i dotyczy także sytuacji, w której pracownik wykonuje pracę zdalną.

Procedura ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy zdalnej będzie zatem wynikała z obowiązującego w tym zakresie rozporządzenia, którego przepisy należy stosować w możliwie najszerszym zakresie.

Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien niezwłocznie poinformować o tym wypadku swojego przełożonego.

W związku z tym, że miejscem wypadku przy pracy zdalnej będzie miejsce wykonywania pracy, które jest wyznaczone przez samego pracownika, w interesie tego pracownika jest zabezpieczenie miejsca wypadku do czasu przeprowadzenia oględzin przez zespół powypadkowy.

Jednocześnie w związku z powyższymi przepisami prawa pracy wyraźnie wskazują, że oględzin miejsca wypadku dokonuje się po zgłoszeniu wypadku przy pracy zdalnej, w terminie uzgodnionym przez pracownika (albo jego domownika, w przypadku gdy pracownik ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie uzgodnić tego terminu), i członków zespołu powypadkowego.

Ponadto w sytuacji dotyczącej oględzin miejsca wypadku przy pracy zdalnej zespół powypadkowy może odstąpić od dokonywania oględzin, jeżeli uzna, że okoliczności i przyczyny wypadku nie budzą jego wątpliwości.

Okoliczności i przyczyny wypadku ustala, tak jak ma to miejsce przy każdym innym wypadku przy pracy, powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład któ-

rego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy, a u pracodawcy, który nie ma obowiązku tworzenia służby bhp, w skład zespołu powypadkowego zamiast pracownika służby bhp wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań tej służby, albo specjalista spoza zakładu pracy. Jeżeli u pracodawcy nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu powypadkowego zamiast społecznego inspektora pracy, jako członek zespołu wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bhp, zgodnie z przepisami dotyczącymi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeżeli pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników, okoliczności przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy.



Zespół powypadkowy, niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku, jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku polega m.in. na:

- dokonaniu oględzin miejsca wypadku;
- dokonaniu oględzin stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych;
- dokonaniu oględzin stanu urządzeń ochronnych;
- zbadaniu warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku;
- sporządzeniu szkicu lub wykonaniu fotografii miejsca wypadku;
- wysłuchaniu wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala;
- zebraniu informacji dotyczących wypadku od świadków wypadku;
- zasięgnięciu opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku;
- zebraniu innych dowodów dotyczących wypadku;
- dokonaniu prawnej kwalifikacji wypadku;
- określeniu środków profilaktycznych oraz wniosków, w szczególności wynikających z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.

Zespół powypadkowy jest obowiązany wykorzystać materiały zebrane przez organy prowadzące śledztwo lub dochodzenie, jeżeli materiały te zostaną mu udostępnione.

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza – nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Stwierdzenie w protokole powypadkowym, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy albo że zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawo pracownika do świadczeń przysługujących z tytułu wypadku, wymaga szczegółowego uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia.

Członek zespołu powypadkowego ma prawo złożyć do protokołu powypadkowego zdanie odrębne, które wymaga uzasadnienia. Jednocześnie w przypadku rozbieżności

zdań członków zespołu powypadkowego o treści protokołu powypadkowego decyduje pracodawca.

Zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać poszkodowanego (lub członków rodziny – w przypadku śmierci pracownika) z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem. Na tym etapie poszkodowany (lub w przypadku jego śmierci – członkowie jego rodziny) ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, o czym zespół powypadkowy jest obowiązany pouczyć poszkodowanego. Poszkodowany ma ponadto prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów oraz kopii.

Do protokołu powypadkowego dołącza się zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadków wypadku, a także inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku oraz zgłoszone uwagi i zastrzeżenia. Te dokumenty stanowią integralną część protokołu powypadkowego.

Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia. Jeżeli do treści protokołu powypadkowego zostały zgłoszone zastrzeżenia przez poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika albo protokół powypadkowy nie odpowiada warunkom określonym przepisami prawa, pracodawca zwraca niezatwierdzony protokół powypadkowy, w celu wyjaśnienia i uzupełnienia go przez zespół powypadkowy.

W takiej sytuacji, nie później niż w terminie 5 dni, zespół powypadkowy, po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień, sporządza nowy protokół powypadkowy, do którego dołącza protokół powypadkowy niezatwierdzony przez pracodawcę.

Zatwierdzony przez pracodawcę protokół powypadkowy należy niezwłocznie doręczyć poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego – członkom rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika.

Protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych pracodawca powinien niezwłocznie doręczyć właściwemu inspektorowi pracy. Taki protokół powypadkowy, w sytuacji gdy zawiera ustalenia naruszające uprawnienia pracownika albo nieprawidłowe wnioski profilaktyczne, może być przez inspektora pracy zwrócony pracodawcy z uzasadnionym wnioskiem o ponowne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku.



Warto pamiętać, że protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową należy przechowywać przez 10 lat.

Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w tym także wypadków przy pracy zdalnej, ponosi pracodawca.

art. 67³¹ § 9, art. 234 § 2-4 Kp

Szczegółowe regulacje dotyczące m.in. sposobu i trybu postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposób ich dokumentowania, składu zespołu powypadkowego są zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Natomiast wzór protokołu powypadkowego określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

2. Czy oględziny miejsca wypadku przy pracy zdalnej zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie pracy?



W odniesieniu do wypadków przy pracy zdalnej zastosowanie ma art. 67³¹ § 9 Kp, zgodnie z którym oględzin miejsca wypadku dokonuje się po zgłoszeniu wypadku przy pracy zdalnej, w terminie uzgodnionym przez pracownika (albo jego domownika, w przypadku gdy pracownik ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie uzgodnić tego terminu) i członków zespołu powypadkowego. W toku ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy zdalnej należy o tym bezwzględnie pamiętać – zespół powypadkowy nie może swobodnie wejść i dokonać oględzin bez wcześniejszych, dokonanych na ww. zasadach uzgodnień.

Istotną różnicą w stosunku do tradycyjnej procedury dotyczącej oględzin miejsca wypadku przy pracy, w przypadku gdy wypadek wydarzył się podczas wykonywania pracy zdalnej, jest możliwość odstąpienia od dokonywania oględzin miejsca wypadku, jeżeli zespół powypadkowy uzna, że okoliczności i przyczyny wypadku nie budzą jego wątpliwości. Decyzja i ocena w tej kwestii należy zatem wyłącznie do zespołu powypadkowego. Warto jednak zauważyć, że musi być to decyzja w związku z posiadanymi informacjami i dowodami dotyczącymi wypadku – zatem odstąpienie od oględzin miejsca wypadku nie może być uzasadnione np. brakiem możliwości przeprowadzenia tych oględzin.

art. 67³¹ § 9-10 Kp

3. Czy prowadzony jest rejestr wypadków przy pracy?



Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.

Rejestr wypadków przy pracy powinien być prowadzony na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych i zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko poszkodowanego;
- miejsce i datę wypadku;
- informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego;
- datę sporządzenia protokołu powypadkowego;
- stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy;
- datę przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy;
- liczbę dni niezdolności do pracy;
- inne informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego.

Prowadzenie rejestrów oraz kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy leży w zakresie działania służby bhp.



art. 234 § 3 Kp

4. Czy zrealizowano zalecenia wynikające z protokołów powypadkowych?



Przepisy prawa pracy wymagają, aby pracodawca systematycznie analizował przyczyny wypadków przy pracy i na podstawie wyników tych analiz stosował właściwe środki zapobiegawcze. W razie wystąpienia wypadku przy pracy, w tym także w razie wypadku przy pracy zdalnej, pracodawca jest obowiązany zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Podstawą ww. analiz będą protokoły powypadkowe dotyczące wypadków przy pracy zdalnej, w tym zalecenia i wnioski w nich zawarte. W sytuacji gdy dojdzie do wypadku przy pracy zdalnej pracodawca powinien uwzględnić wszelkie zalecenia i wnioski wynikające z protokołów powypadkowych oraz dokonać ponownej oceny ryzyka zawodowego na tego rodzaju stanowiskach pracy i zaktualizować informację dla pracowników zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej. Należy pamiętać o zapoznaniu pracowników ze zaktualizowaną informacją na temat ryzyka zawodowego oraz ww. informacją dotyczącą wykonywania pracy zdalnej.

art. 234 § 2, art. 236 Kp

VII. Zagadnienia dotyczące pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie

1. Czy praca zdalna okazjonalna wykonywana jest wyłącznie na wniosek pracownika?



Zgodnie z obowiązującymi przepisami praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Kodeks pracy nie dopuszcza możliwości wykonywania przez pracownika pracy zdalnej okazjonalnie na wniosek pracodawcy.

Pracodawca ma prawo nie wyrazić zgody na wykonywanie przez pracownika pracy zdalnej okazjonalnie.



art. 67³³ § 1 Kp

2. Czy przestrzegany jest maksymalny dopuszczalny wymiar pracy zdalnej okazjonalnej (24 dni w roku)?



Przepisy prawa pracy ograniczają pracę zdalną wykonywaną okazjonalnie przez tego samego pracownika do maksymalnie 24 dni w ciągu roku kalendarzowego, zatem pracodawca nie ma możliwości wydania zgody na pracę zdalną wykonywaną okazjonalnie pracownikowi, który wykorzystał ten limit w danym roku.

art. 67³³ § 1 Kp

3. Czy kontrole dotyczące pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie odbywają się na zasadach ustalonych z pracownikiem?



W odniesieniu do pracy zdalnej wykonywanej przez pracownika okazjonalnie przepisy prawa pracy wymagają, aby kontrola wykonywania takiej pracy zdalnej, kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontrola przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, odbywały się na zasadach ustalonych z pracownikiem.

art. 67³³ § 3 Kp

Podstawowe akty prawne:

- [1] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277).
- [2] Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 535).
- [3] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).
- [4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z późn. zm.).
- [5] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 58).
- [6] Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 607).
- [7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 1327).
- [8] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870).
- [9] Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. poz. 1071).

➤ **Egzemplarz bezpłatny**



www.pip.gov.pl

